

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3407/2534

บริษัท สุรา ม หา ราษฎร จำกัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8 วรรคสอง

สัญญาเช่าที่ดินที่โจทก์เช่าจากกระทรวงการคลังระบุเฉพาะการเช่าที่ดินเท่านั้น แต่ในที่ดินดังกล่าว มีโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ซึ่งโจทก์เป็นผู้ปลูกสร้าง และยกให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าที่โจทก์ได้ทำไว้กับจำเลยที่ 1 อีกต่างหาก แสดงว่าการเช่าโรงงานแยกออกจากการเช่าที่ดิน ที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของกระทรวงการคลัง ส่วนโรงงานเป็นของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบที่โจทก์จะอ้างว่ามีค่ารายปีเฉพาะค่าเช่าที่ดิน ดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำค่าเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 มาตั้งเป็นฐานในการคำนวณค่ารายปีรวมกับค่าเช่าที่ดินแล้วกำหนดให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามค่ารายปีที่โจทก์เสียค่าเช่าทั้งที่ดินและโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ด้วยจึงชอบแล้ว จำเลยที่ 3 ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากโจทก์ตามอำนาจหน้าที่ เมื่อผู้รับประเมินไม่พอใจได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่ จำเลยที่ 4 และที่ 5 ก็ได้พิจารณามีคำชี้ขาดอันเป็นการปฏิบัติไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้กระทำการใดเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดหน้าที่ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อได้รับแจ้งคำชี้ขาดให้เสียภาษีแล้ว แม้จะมีได้ฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาด แต่ก็ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อโจทก์จะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาที่ให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือน

และที่ดินแทนจำเลยที่ 1 นับว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามควรแก่
พฤติการณ์แล้ว การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลเป็นเหตุให้โจทก์
ต้องฟ้องคดีเองมิใช่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์เช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ในฐานะนายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้แจ้งการประเมิน
ให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 สำหรับปี
พ.ศ. 2526 และ 2527 เป็นเงินปีละ 18,395,737.82 บาท รวม 2 ปี เป็นเงิน
36,791,475.64 บาทกับให้ชำระค่าปรับสำหรับปี พ.ศ. 2526 อีก 473,393.42 บาท
จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 5 ขอให้พิจารณาประเมินใหม่ โดยโจทก์ได้ชำระ
ภาษีและค่าปรับตามคำสั่งของจำเลยที่ 3 ในนามของจำเลยที่ 1 แล้ว ต่อมาจำเลยที่
4 และที่ 5 มีคำชี้ขาดให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2526 และ 2527 เป็น
เงินปีละ 2,268,242.70 บาท โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4
และที่ 5 เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าวแต่จำเลยที่ 1
และที่ 2 ไม่ดำเนินการ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันเพิกถอน
คำชี้ขาดตามฟ้อง โดยให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่
2 แทนจำเลยที่ 1 เป็นเงินปีละ 48,242.70 บาท และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันคืนเงิน
ภาษีที่โจทก์เสียเกินไปจำนวน 4,913,395.42 บาท พร้อมค่าเสียหายในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะจำเลยที่ 1 และที่ 2 อยู่ใน
ฐานะผู้รับประเมิน โจทก์มีพันธะที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามสัญญาเช่า

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่อาจฟ้องส่วนราชการได้ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีห้ามไว้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้รับการประเมิน จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มิได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง สัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ที่โจทก์อ้างว่าเช่าเป็นเวลา 15 ปี เป็นค่าเช่า 5,789,124 บาท เป็นเพียงสัญญาเช่าเฉพาะที่ดิน ไม่รวมถึงโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ดังนั้น ในการคำนวณค่ารายปีจึงต้องคำนวณจากค่าเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณค่าเช่า มิใช่จำกัดเฉพาะการเช่าที่ดิน อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเลยที่ 1 ขอให้พิจารณาประเมินใหม่จำเลยที่ 4 จึงได้พิจารณามูลค่าทรัพย์สินของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 1 และที่ 2 โดยไม่รวมค่าที่ดินทั้งสองแห่งเพื่อเป็นฐานคำนวณค่าเช่าแต่ละปี ซึ่งเป็นเงินค่าเช่าปีละ 60 ล้านบาท ว่าจะเป็นค่าเช่าของแต่ละโรงงานเท่าใด จากการคำนวณดังกล่าวจะเป็นค่าเช่าของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 1 ปีละ 6.56 ล้านบาทและเป็นค่าเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ปีละ 53.44 ล้านบาทซึ่งจำเลยที่ 4 ถือว่าเป็นค่ารายปีแล้วคำนวณลดให้หนึ่งในนาม เหลือค่ารายปีสำหรับโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 เป็นเงิน 17.81 ล้านบาท คำนวณค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร้อยละ 12.5 เป็นเงิน 2,220,000 บาท เมื่อรวมกับภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับที่ดินที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 อีก 48,242.70 บาทจึงรวมเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้งสิ้น 2,268,242.70 บาทค่าซื้อขายของจำเลย ที่ 4 ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้เข้าโรงงานสุราบางยี่ขันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำเลยที่ 1 มาดำเนินการมีกำหนด 15 ปี รายละเอียดตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน ฉบับพ.ศ. 2523-2537 เอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.4 ค่าเช่าในระยะ 2 ปีแรกเป็นเงินปีละ 55 ล้านบาท หลังจากนั้นค่าเช่าปีละ 60 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าดังกล่าวนอกจากโจทก์มีหน้าที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว โจทก์ยังต้องจัดการสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ในที่ดินที่โจทก์เช่าจากกระทรวงการคลัง ที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แล้วยกกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 15 ปี ค่าเช่าเป็นเงิน 5,789,124 บาท ตามเอกสารหมาย จ.3 ทั้งโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนจำเลยที่ 1 ด้วย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2526 และ 29 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยที่ 3 ได้แจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2526 และ 2527 เป็นเงินปีละ 18,935,737.82 บาท จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าว จำเลยที่ 4 ได้ชี้ขาดให้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปีละ 2,268,242.70 บาท โดยกำหนดค่ารายปี 18,195,941.60 บาท จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบเพื่อชำระภาษีแทนตามสัญญา โจทก์เห็นว่าคำชี้ขาดของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีไม่ถูกต้อง ขอให้จำเลยที่ 1 นำคดีไปสู่ศาล จำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินคดีให้ โจทก์จึงฟ้องคดีเองข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่า คำชี้ขาดของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีชอบหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ขอเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2526 และ 2527 เป็นเงินปีละ 48,242.70 บาท โดยคิดค่ารายปีจากจำนวนเงินค่าเช่าที่ดินที่โจทก์เช่าจากกระทรวงการคลัง 5,789,124 บาท กำหนดเวลาการเช่า 15 ปี ตามเอกสารหมาย จ.3 จึงเฉลี่ยค่ารายปีเป็นเงินค่าเช่าปีละ 385,941.60 บาท โดยโจทก์ถือว่าค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานีเห็นว่า ค่าเช่าที่โจทก์ถือเป็นค่ารายปีมาคำนวณภาษีนั้นเป็นเพียงค่าเช่าที่ดิน ส่วนโรงงานโจทก์ยังมีสัญญาเช่ากับจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ได้เช่าทรัพย์สินของโรงงาน สุราบางยี่ขันเป็นเงินปีละ 60 ล้านบาท สัญญาเช่าดังกล่าวมีทั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 โดยมีได้แยกว่าโรงงานใดคิดเป็นเงินค่าเช่าเท่าใด ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานีจึงคิดค่าเช่าโดยเฉลี่ยตามมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละโรงงาน และคิด ค่าเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 เป็นค่ารายปี 53.44 ล้านบาท โรงงานสุรา บางยี่ขันแห่งที่ 2 ได้ติดตั้งเครื่องจักรกลในการผลิตจึงลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งใน สาม คงเป็นค่ารายปี 17.81 ล้านบาท คิดคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินให้โจทก์เสียปี ละ 2,268,242.70 บาท ปัญหาที่ได้เถียงจึงอยู่ที่ว่า สัญญาเช่าที่ดินที่โจทก์เช่าจาก กระทรวงการคลัง ตามเอกสารหมายเลข จ.3 จะรวมถึงการเช่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อื่นด้วยหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามเอกสารหมายเลข จ.3 จะเห็นได้ว่าการระบุในเรื่องการ เช่าที่ดินมีจำนวน 43 โฉนด กำหนดเวลา 15 ปี ค่าเช่าเป็นเงิน 5,789,124 บาท สัญญาดังกล่าวที่ระบุค่าเช่าไว้ จึงเป็นเงินค่าเช่าเฉพาะที่ดินเท่านั้น แต่ในที่ดินดัง กล่าวมีโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ซึ่งโจทก์ได้ปลูกสร้างและยกให้แก่จำเลยที่ 1 และได้ทำสัญญากันไว้อีกต่างหากตามเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.4 จึงเห็นได้โดย ชัดแจ้งว่าการเช่าโรงงานแยกออกจากการเช่าที่ดิน ที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของ กระทรวงการคลัง ส่วนโรงงานเป็นของจำเลยที่ 1 โจทก์จะอ้างว่ามีค่ารายปีเฉพาะค่าเช่าที่ดินย่อมไม่ชอบ มิฉะนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำค่าเช่าโรงงาน สุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินที่โจทก์เช่า ตามเอกสารหมายเลข จ.3 มาตั้งเป็นฐานในการคำนวณค่ารายปีรวมกับค่าเช่าที่ดินแล้ว กำหนดให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามค่ารายปีที่โจทก์เสียค่าเช่าทั้งที่ดินและ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นจึงชอบแล้ว

ฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปที่ว่า จำเลยทั้งห้าทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 3 ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีรายปี เมื่อผู้รับการประเมินไม่พอใจได้ยื่นคำร้อง

ขอให้พิจารณาการประเมินภาษีจำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้พิจารณาคำร้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดหน้าที่ การกระทำของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อได้รับแจ้งคำชี้ขาดให้เสียภาษีแล้ว แม้จะมีได้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาด แต่ก็ได้แจ้งให้โจทก์ทราบเพื่อโจทก์จะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาที่ให้โจทก์เสียภาษีแทนจำเลยที่ 1 และแม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้รับการประเมินและจะต้องเสียภาษี แต่มีข้อกำหนดในสัญญาให้โจทก์เสียแทน เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับแจ้งการประเมินและคำชี้ขาดแล้ว ก็ได้แจ้งให้ทราบ นับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามควรแก่พฤติการณ์แล้วถ้าโจทก์เห็นว่าการประเมินรายปีไม่ถูกต้องอย่างไร ก็มีสิทธิจะว่ากล่าวเอากับผู้เรียกเก็บภาษีได้อยู่แล้ว การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้นำคดีไปฟ้องศาลจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องดำเนินคดีเอง จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ